

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת רון כץ

פ/759/25

הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת הענישה בשל תקיפה בכביש), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 382 בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 382, בסופו יבוא:

"(ה) העובר עבירה לפי סעיפים 379 או 380 בדרך ציבורית, דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה."

דברי הסבר

בשנים האחרונות הולכת וגוברת תופעת גילויי אלימות מצד נהגים בכבישי ישראל כלפי נהגים ומשתמשי דרך אחרים. השכם והערב נתקלים במקרים מזעזעים במסגרתם חווים נהגים ומשתמשי דרך ציבורית אלימות פיזית ומילולית, לעתים עד כדי סיכון חיים ואף רצח.

סקר של עמותת אור ירוק מצא כי 36% מהנהגים בישראל טענו כי נתקלו בקטטה בין נהגים בכביש לפחות פעם אחת בשנה האחרונה, ו-21% מהנהגים מדווחים כי תחושת הביטחון שלהם בכביש נפגעה רק בשנה האחרונה. מהשוואה שנערכה לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בין שנת 2021 לשנים 2018–2020 חלה החמרה במצב.

הצעת החוק נועדה להגן על הנהגים ומשתמשי הדרך ולחזק את תחושת הביטחון שלהם בכביש. לצד זאת, יש לפעול על מנת להגביר את האכיפה בכבישים, לתפוס ולהעמיד לדין את אותם עבריינים. בחוק העונשין, התשל"ז–1977, העונש על תקיפה הוא שנתיים מאסר (סעיף 379) ותקיפה הגורמת חבלה ממשית דינה מאסר שלוש שנים (סעיף 380). כשהתקיפה בוצעה בנסיבות מחמירות דינה הוא כפל העונש הקבוע בחוק.

מוצע לכלול את התקיפה בכביש כתקיפה בנסיבות מחמירות, על מנת להבטיח כי אדם שיורשע בעבירה יענש בחומרה המתאימה על ידי ריצוי עונש מאסר משמעותי. רף ענישה מחמיר הוא תנאי הכרחי להצלחת המאבק נגד התופעה הפסולה של אלימות בכבישים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.